

AS SETE QUEDAS

Por que eu conto isso

Eu quebrei sete vezes. Não foram sete contratempos nem sete anos difíceis: foram sete vezes em que o negócio acabou, o que eu tinha construído virou nada e eu voltei ao zero.

Escrevi isso pela primeira vez no meu livro sobre gestão, numa linha só, e nunca mais toquei no assunto em público. Aqui eu vou abrir, por um motivo específico: este é um livro sobre uma empresa que faturou mais de duzentos e cinquenta milhões de reais e quebrou, e eu sou o sujeito que foi chamado para analisar a queda dela.

Se eu fizer essa análise de cima, o livro fica torto. **Quem nunca perdeu tudo não tem autoridade para explicar a perda de ninguém.**

Então aqui estão as minhas. Vou contar quatro em detalhe. E já aviso que, em todas as quatro, o erro foi o mesmo.

O carrinho: a primeira, e a que mais doeu

Eu começo por esta porque foi a primeira vez que eu perdi um negócio, e porque, de todas as sete, foi a que me machucou mais. As outras me custaram dinheiro. Esta me custou um projeto de vida.

Um ano sem conseguir emprego

Nos anos noventa eu fui desligado da Fiat Automóveis, e aí descobri uma coisa sobre o mercado de trabalho brasileiro que ninguém conta.

Eu não conseguia emprego. Não por falta de vaga, não por falta de qualificação. Em toda entrevista aparecia a mesma frase, dita quase como desculpa: **"vai sujar a sua carteira"**.

Era o termo que as empresas usavam na hora de registrar alguém. Levei anos para entender a lógica por trás daquele fantasma, e quando entendi vi que não era preconceito, era medo com endereço. Naquela época, sem a regulação clara que veio depois, a empresa que registrasse um funcionário por um salário menor do que o último anotado na carteira dele corria risco real de, numa ação trabalhista, ser obrigada a equiparar ao salário anterior. Isso quebrou muita empresa pequena.

Resultado prático: **quem vinha de multinacional ficava inempregável para baixo.** Eu tinha carteira de multinacional e não tinha emprego.

Passei um ano assim, fazendo bico de soldador e de serviços gerais. Quem nunca passou um ano procurando trabalho sem achar não sabe o que aquilo faz com a cabeça de um homem jovem.

A proposta que eu inventei sem saber o nome dela

Um amigo do bairro tinha um carrinho de cachorro-quente e estava trocando o velho por um mais novo. Ele ia vender o antigo.

Eu não tinha um real. E fiz a única proposta que me ocorreu:

Me vende o carrinho fiado, mas eu preciso de três meses de carência para começar a pagar.

O carrinho valia uns quatro mil reais. Eu ofereci **dez parcelas de quinhentos**, ou seja, cinco mil. Paguei mil reais a mais pelo prazo, de boa vontade, porque sem o prazo eu não tinha negócio nenhum.

Hoje eu sei o nome do que eu fiz ali: eu comprei capital de giro. Paguei vinte e cinco por cento a mais por noventa dias de fôlego, que é mais ou menos o que custa dinheiro para quem não tem garantia nenhuma. Na época eu só achei que tinha sido esperto.

A gente fechou de boca. Guarde essa frase.

Os três meses em que eu aprendi gestão

Eu não tinha ponto. Então eu empurrava o carrinho até onde tivesse gente, inclusive até o campo de futebol do bairro.

E aí veio a sacada que, olhando de hoje, foi a coisa mais importante que eu fiz naquele negócio. **Eu fazia o molho e a maionese novos todos os dias.** E o pão eu comprava na padaria toda manhã, acertando com o padeiro para pagar no dia seguinte.

Parecia só caprichoso. Era três coisas ao mesmo tempo.

Era **qualidade**: ninguém come maionese de ontem duas vezes no mesmo carrinho.

Era **giro**: comprando todo dia, eu era obrigado a saber quanto eu vendia por dia. No fim da primeira semana eu já sabia dimensionar a compra, e a sobra que eu jogava fora virou quase zero.

E era **capital de giro de novo**: pagando o pão no dia seguinte, eu vendia antes de pagar. O meu fornecedor financiava o meu dia sem cobrar nada por isso, porque eu nunca atrasei.

Um rapaz de vinte e poucos anos, com um carrinho emprestado, estava rodando controle de estoque, gestão de qualidade e ciclo financeiro. Eu não sabia nenhum desses nomes.

Primeiro mês: foi uma bênção. Pela primeira vez em um ano eu tinha previsão de quanto entraria.

Segundo mês: consolidei o ponto perto de uns prediozinhos no bairro Floramar. O ponto era estratégico por um motivo que eu não vou esconder: a minha namorada, a Érica, morava ali. Os melhores dias eram os fins de semana, e ela me ajudava no carrinho. Juntei o útil ao agradável, e foi um tempo de muita alegria.

Terceiro mês: o faturamento tinha dobrado, e a previsão era triplicar até o fim do semestre. Eu já estava programando o noivado e procurando uma casa geminada para financiar.

Pela primeira vez na vida eu me vi empresário.

Cinco dias antes

Faltando cinco dias para o vencimento da primeira parcela, com o dinheiro das duas primeiras já separado, o dono do carrinho me procurou.

Ele precisava do carrinho de volta. A justificativa foi que o ponto dele tinha crescido e ele ia precisar ampliar o atendimento.

Não havia nada escrito. Nem recibo, nem contrato, nem testemunha. **A gente tinha fechado de boca**, e de boca ele desfez.

Eu vi o meu mundo cair naquela tarde. Não era o carrinho. Era o noivado marcado, a casa que eu estava procurando, e a primeira vez em que eu tinha olhado para a minha própria vida e visto um caminho.

O que essa queda me ensinou, e levei vinte anos para aplicar

Combinado de boca vale enquanto for conveniente para os dois. No dia em que deixa de ser conveniente para um, ele não existe. E repare que não precisa nem haver má-fé: talvez o ponto dele tivesse crescido mesmo. O problema é que, sem documento, a versão dele é a única que vale.

O momento do pedido não foi coincidência. Três meses é exatamente o tempo que levou para ficar claro que o negócio dava certo. Pedir de volta no primeiro mês seria devolver um carrinho velho a um desempregado. Pedir no terceiro foi retomar um ponto consolidado.

E a lição que me persegue: a falta de conhecimento, de direção e, principalmente, de documento não me protegeu. Eu tinha capacidade de tocar o negócio, e capacidade não protege ninguém. **Protege papel.**

Sacada do Giba

Se você hoje tem um acordo importante que existe só na palavra, faça uma coisa esta semana: mande uma mensagem ao outro escrevendo o que foi combinado e peça que ele confirme. Chame de memória, não de desconfiança. No dia em que a conveniência mudar, essa mensagem vai ser a diferença entre a sua versão e a dele.

A segunda: o chão que não era meu

Anos noventa. Eu era motoboy num expresso em Belo Horizonte, aluguei a moto, comprei a minha, aluguei a alugada, comprei a terceira e virei gestor de três motos na rua. Aos

vinte e poucos anos eu já tinha montado uma pequena operação que rodava sem eu pedalar.

O expresso quebrou. E o meu negócio inteiro vivia dentro dele: os clientes eram do expresso, as corridas vinham do expresso, os rapazes que alugavam as minhas motos rodavam para o expresso.

Eu fiquei com três motos na garagem e nenhum lugar para mandá-las.

A lição: eu tinha construído uma casa bem feita no terreno do vizinho.

A terceira: o cliente único

Entre 1999 e 2000 eu tinha uma empresa que prestava serviço terceirizado para uma operadora de telefonia. Vinte consultores na rua, sob a minha gestão.

Numa convenção, a operadora anunciou que as premiações iam dobrar. Eu contratei mais vinte consultores. Três meses depois, a operadora encerrou a operação fora de São Paulo.

Quarenta carteiras assinadas e nenhuma receita. Vendi tudo o que eu tinha para pagar todo mundo.

A lição: eu cresci em cima da promessa de outra pessoa. A promessa era verdadeira. Mas ela não era minha.

A quarta: a minha cara, terceirizada

Entre 2003 e 2008, enquanto eu era executivo de uma operadora, montei em paralelo uma empresa de instalação de PABX. Comprei uma carteira de clientes e contratei os técnicos como terceirizados, para economizar encargo.

O técnico era a única pessoa da minha empresa que o cliente via. Um dia eles começaram a oferecer o mesmo serviço direto, mais barato. Não precisaram roubar nada. Bastou aparecer.

A lição: eu terceirizei a única parte do negócio que o cliente enxergava.

A quinta: o contrato que eu não li

Essa é a mais longa e a mais recente. A moral dela é a mesma da primeira, vinte anos depois, e é por isso que eu as coloquei nas duas pontas deste capítulo. Por isso ela merece o espaço que as outras não tiveram.

Como eu entrei

Em 2012 eu entrei como sócio numa academia de ginástica aquática, com um conhecido de alguns anos antes. Ele estava com dificuldade de gestão e financeira, herdada de uma sociedade anterior que tinha acabado mal.

Eu entrei exatamente para resolver isso. Ele cuidava do operacional, que era o que ele sabia fazer. Eu cuidava da gestão, das contas e dos pagamentos, que era o que eu sabia fazer.

No papel, é a divisão perfeita.

Funcionou até 2014.

Como a gente decidiu vender

A decisão de vender não veio de um estudo. Veio do desespero e da falta de paciência do meu sócio. Isso precisa ser dito assim, sem suavizar, porque é onde a história começa a dar errado e porque é o momento que se repete na vida de muito empresário.

Sociedade em que um dos dois está com pressa de sair toma todas as decisões seguintes com a lente da pressa. A venda deixa de ser uma operação a ser bem feita e vira uma porta a ser atravessada.

O contrato que veio de fora

Meu sócio encontrou um interessado em arrendar a academia, com proposta de compra no fim do arrendamento. A estrutura em si não tem nada de errado: arrenda, testa, compra.

O contrato foi redigido por **uma advogada amiga dele**. Não minha. Não da sociedade. Amiga do meu sócio, trazida pelo lado que estava com pressa.

E eu, que já tinha vivido três quebras, que cuidava das contas, que me orgulhava de entender de negócio, **simplesmente aceitei**. Não li com atenção. Não levei a um profissional meu. Não tinha o conhecimento jurídico que tenho hoje, e o que é pior: não procurei quem tivesse.

O arrendamento correu bem por três meses. Tudo em dia, tudo tranquilo. E exatamente por isso, quando ele virou contrato de compra e venda, redigido pela mesma advogada, eu aceitei de novo com ainda menos atenção. **Três meses de pagamento em dia compraram a minha confiança mais barato do que qualquer argumento conseguiria.**

A inércia que abriu a porta

Nesse meio-tempo, meu sócio largou o empreendimento. Foi prestar serviço em outras empresas e parou de aparecer na academia.

O comprador percebeu. E quem percebe inércia do outro lado faz o cálculo óbvio: se ninguém está olhando, o que acontece se eu parar de pagar?

Ele parou de pagar as despesas. Depois parou de pagar as parcelas da compra.

A garantia que não garantia nada

Aí eu fui olhar o contrato de verdade, pela primeira vez, com o problema já instalado.

Havia um apartamento dado em garantia. Parecia sólido.

O apartamento era **da mãe dele**, e estava **alienado à Caixa, financiado**.

Ou seja: não era bem dele para dar, e estava comprometido com um credor que vinha antes de nós. Na prática, não dava para executar. **A garantia existia no papel e não existia no mundo.**

Esse é o momento que eu peço ao leitor que grave. Não foi uma cláusula escondida em letra miúda. Estava escrito. Eu é que não tinha lido com quem soubesse ler.

O fim de semana

Depois de várias tentativas de negociar, partimos para a ação judicial.

E aí veio a surpresa que eu não esqueço. Num fim de semana, o cidadão **desmontou toda a estrutura da academia e sumiu.** Equipamento, mobiliário, tudo. Na segunda-feira não havia academia.

Ficou a pendência: aluguel atrasado, condomínio atrasado, e até contratos bancários em aberto.

E teve uma última: todos os contratos ligados ao imóvel tinham sido substituídos, com garantias e avalistas dele. A gente achava que estava fora. **Fomos acionados como devedores assim mesmo.**

As cinco lições, e elas valem dinheiro

Quem redige o contrato desenha o risco. O advogado de uma das partes não protege a outra, e não é por desonestidade: é o trabalho dele. Se o contrato vem pronto do outro lado, você precisa de alguém seu para ler. Sempre. Mesmo que custe, mesmo que pareça desconfiança, mesmo que a pessoa seja amiga de alguém que você respeita.

Garantia só é garantia se puder ser executada. Antes de aceitar, três perguntas: o bem é de quem está dando? Está livre de ônus? Quanto tempo e quanto dinheiro custa executar na prática? Garantia que você não consegue executar é uma frase que serve para você assinar tranquilo.

Pagamento em dia nos primeiros meses não é sinal de nada. É o custo de entrada de quem está construindo confiança para usar depois. Os três meses bons do arrendamento foram, olhando de hoje, a parte mais cara do negócio.

Sócio que sai do operacional e não avisa cria um buraco que alguém ocupa. A inércia do meu sócio não foi má-fé. Foi desinteresse. E desinteresse de um sócio é um convite silencioso para o outro lado.

Confiar no contrato sem analisar é um dos maiores riscos jurídicos que existem hoje. E eu diria que o maior de todos está no acordo de sócios, que na prática quase sempre é um copia e cola de modelo achado na internet. Acordo de sócios é o documento que decide o que acontece no pior dia da sua sociedade, e ele é escrito no melhor dia, quando todo mundo se gosta e acha que não vai precisar.

O que eu não chamo de azar

Eu podia fechar essa história dizendo que caí num golpe. Seria confortável e não seria verdade.

Houve má-fé do outro lado, houve. Mas a má-fé encontrou **uma sociedade sem acordo claro, um sócio desinteressado, um contrato redigido pela outra parte, uma garantia que ninguém conferiu e um empresário experiente que não leu.**

Golpe não derruba estrutura sólida. Golpe encontra a fresta.

Foi uma quebra por falta de direção e de assessoria jurídica. Hoje eu entendo isso perfeitamente, e é justamente por entender que eu tenho lugar de fala para escrever este capítulo.

O acordo de sócios, que é a lição central desta queda

Se este capítulo tiver que deixar uma coisa só, que seja esta.

Eu entrei numa sociedade em 2012 sem acordo de sócios de verdade. A gente tinha contrato social, que é outra coisa: contrato social é o documento que a Junta exige para a empresa existir. **Acordo de sócios é o documento que diz o que acontece quando os sócios discordam.**

Quase ninguém tem. E quem tem, em geral, tem um modelo baixado da internet, com os nomes trocados. É copia e cola, e eu digo isso com todas as letras porque já vi dezenas assim, inclusive em empresas grandes.

O problema do copia e cola está no conteúdo, não na forma: **ele responde as perguntas fáceis e cala nas difíceis.** Ele diz quanto cada um tem de quota, que é o que ninguém discute, e não diz o que fazer quando um sócio para de trabalhar, que é o que acaba com sociedade.

Um acordo que presta responde onze perguntas. Eu listo as onze, e sugiro que você leia pensando no seu.

Quem faz o quê. Área por área, com nome. Não "ambos administram". Quem responde pelo comercial, quem responde pelo financeiro, quem responde pela operação.

Quem decide o quê, e sozinho até onde. Valor acima do qual precisa dos dois. Decisões que exigem unanimidade, por mais que um tenha mais quota.

O que acontece se um sócio não entregar o que combinou. Essa é a pergunta que teria salvado a minha academia. Sócio que some do operacional está descumprindo o combinado, e sem essa cláusula isso não tem consequência nenhuma. Vira mágoa, e mágoa não se executa.

Como se divide custo, despesa e lucro. Inclusive quando dá prejuízo, que é a parte que ninguém escreve.

Pró-labore de cada um, e quem pode mexer nele.

Como um sócio sai por vontade própria. Prazo de aviso, direito de preferência do outro, e o que ele pode e não pode fazer depois.

Como um sócio sai sem querer. Morte, incapacidade, divórcio, condenação, quebra de confiança. Todas elas acontecem, e todas elas, sem cláusula, transformam a sociedade num problema de família de outra pessoa.

Quanto vale a parte de quem sai, e em quanto tempo se paga. O critério precisa estar escrito antes, porque depois nenhum dos dois consegue ser justo.

Não concorrência e não contorno, com prazo. O sócio que sai não leva a carteira e não atende por fora o cliente que conheceu ali dentro.

Confidencialidade, com prazo e com consequência. Sem valor de penalidade escrito, a cláusula é um pedido educado.

Transparência durante a sociedade. O dever de contar ao outro quando houver negociação paralela, proposta de terceiro ou conflito de interesse. Essa parece desnecessária até o dia em que um sócio negocia um preço e repassa outro.

Onze perguntas. Uma tarde com um advogado competente. E eu insisto no *competente*: acordo de sócios não é documento para resolver com modelo, com amigo que entende um pouco, nem com o advogado que está mais à mão. É o documento que decide o pior dia da sua empresa, e ele é escrito no melhor dia, quando todo mundo se gosta e acha que nunca vai precisar.

Como eu escolho sócio hoje

Depois dessa história eu passei a olhar três coisas antes de qualquer conversa sobre percentual.

Como a pessoa saiu da última sociedade. Não o que ela diz sobre o ex-sócio. Como ela saiu, o que ficou pendente, e se a outra parte conta a mesma história. Se a pessoa fala muito mal do sócio anterior, ouça com atenção: um dia você será o sócio anterior.

O que ela faz quando perde dinheiro. Pequeno, não grande. Um prejuízo de cinco mil mostra o caráter tão bem quanto um de quinhentos, e custa menos para descobrir.

Se ela aguenta ouvir não. É o critério do coração ensinável, e vale mais em sociedade do que em contratação, porque de sócio você não se demite.

O que as cinco têm em comum

Olhe de novo, lado a lado.

	O negócio dependia de	Eu controlava?
Carrinho	do dono do carrinho, sem nada escrito	não
Expresso	do expresso onde eu rodava	não
PrestConsult	de um cliente único	não

PABX	dos técnicos que eram a minha cara	não
Academia	do sócio, do comprador e do advogado do outro lado	não

Cinco negócios, décadas diferentes da minha vida, tamanhos diferentes. **O mesmo erro estrutural: eu construí em cima de alguém que eu não controlava.**

E nas cinco o negócio estava indo bem no dia anterior.

Repare numa coisa que só ficou clara para mim escrevendo este capítulo. A primeira e a última têm a mesma moral: **combinado que não está escrito não existe, e contrato que você não leu é um combinado de boca com mais páginas.** Entre uma e outra passaram vinte anos, e eu paguei duas vezes pela mesma aula.

Demorei três quedas para enxergar o padrão e cinco para transformá-lo em regra. É a regra que eu uso até hoje, e é a que explica, neste livro, por que eu não entrei na empresa do meu amigo: **não se entra numa casa para arrumá-la sem ter a chave dela.**

O que eu faço hoje por causa disso

Essas quatro quedas não viraram cicatriz. Viraram procedimento. Toda vez que eu entro num negócio novo, cinco coisas acontecem antes da assinatura.

Contrato lido por alguém meu. Não importa quem redigiu, não importa a urgência, não importa se a outra parte vai achar ruim. Quem acha ruim que o outro leia já está dizendo alguma coisa.

Acordo de sócios escrito antes do primeiro real. Ele responde quatro perguntas desconfortáveis: quem faz o quê, quem decide o quê, como se divide o resultado e **como alguém sai.** Essa última é a que ninguém quer escrever e é a única que importa no dia em que precisa.

Garantia conferida na origem. Matrícula do imóvel, ônus, titularidade. Vinte minutos de cartório que teriam me poupado dois anos.

Cláusula de não contorno. O parceiro não pega o cliente que conheceu pela porta e atende por fora. Essa vem da terceira queda, não desta.

E a condição que eu aprendi na quarta e uso em toda reestruturação: eu não entro sem controle real. Acesso à informação na fonte e mandato formal por escrito. Sem os dois, eu agradeço e não entro.

Me chamam de desconfiado por causa dessa lista. Eu respondo sempre a mesma coisa: cada item aí é uma empresa que eu perdi.

Sacada do Giba

Pegue hoje o contrato da sua sociedade e procure a parte que explica como um sócio sai. Se não existir, você não tem uma sociedade. Você tem um casamento sem regime de bens, e a conversa sobre dinheiro vai acontecer no pior dia possível.

O que eu diria ao Gilberto de 2012

Às vezes eu penso no que eualaria se pudesse sentar com o sujeito que eu era quando aquele contrato chegou à mesa.

Nãoalaria sobre o comprador, porque ele não era o problema. Nãoalaria sobre o meu sócio, porque ele também não era, e porque eu já entendi que a pressa dele vinha de um cansaço que eu não enxerguei na época.

Eualaria três frases.

A primeira: você está aceitando esse contrato porque ler dá trabalho e porque você confia na pessoa que indicou quem redigiu. Nenhuma das duas coisas é um motivo.

A segunda: você já quebrou três vezes pelo mesmo erro, e está prestes a quebrar pela quarta. Olhe para o documento e pergunte de quem você depende para isso dar certo. Se a resposta tiver o nome de alguém que você não controla, você já sabe o que vai acontecer.

E a terceira, que é a que mais importa: o fato de você ser bom em negócio não te protege em direito. São competências diferentes, e a sua experiência vai te dar exatamente a confiança necessária para não procurar ajuda.

Eu não teria ouvido. Quase ninguém ouve. Por isso eu escrevo.

As outras três

Eu disse sete e contei cinco.

[FALTA] — *As outras duas quedas. O Gilberto ainda não as contou. Se envolverem pessoa viva e identificável, vale decidir junto se entram, como entraram estas, sem nome.*